

Nr. 171 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 11. November 1936, 10 Uhr

R 2/10692, Geh. 2 Bl. 52–82 Niederschrift des RFM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsfinanzministerium

[REALSTEUERREFORM]

Herr Min[ister Schwerin v. Krosigk] hob einleitend die großen staatspolitischen Gesichtspunkte hervor, aus denen sich die Notwendigkeit ergibt, die Realsteuern zu vereinheitlichen². Aus diesen Gründen müsse verlangt werden, daß Einzelwünsche über die Ausgestaltung der vorliegenden Gesetzentwürfe³ zurückgestellt würden, um das große Werk nicht zu gefährden.

Herr Min schlug vor, zunächst den Entwurf eines Grundsteuergesetzes zu besprechen.

A. GRUNDSTEUERGESETZ

I. Gutsbezirke

Herr Min[isterial]Dir[ektor] Tischbein beantragte, im § 1 des Entwurfs⁴ zu bestimmen, daß auch die Gutsbezirke Steuerberechtigte sind.

Herr Min wies unter Zustimmung der Vertreter des Reichsinnenministeriums darauf hin, daß bereits Absatz 3 des § 1 die Möglichkeit eröffne, die Gutsbezirke als Steuerberechtigte zu erklären, und daß von dieser Möglichkeit im Interesse der Wehrmacht Gebrauch gemacht werden würde.

II. Reichsbahn⁵

Zu § 4 wies der Herr Reichsverkehrsminister auf das folgende hin: Nach dem Entwurf sei die Reichsbahn mit ihrem Grundbesitz, der für Betriebszwecke benutzt werde, nur zur Hälfte steuerbefreit. Die Reichspost und die „Reichsautobahnen“ seien dagegen ganz befreit. Darin liege ein Widerspruch. Seiner Auffassung nach sei es logischer, den gesamten Grundbesitz, der für einen öffentlichen Dienst

¹ Übersendung an die vertretenen Ressorts unterblieb, da StS Reinhardt sie für „nicht erforderlich“ befand. Durchschlag in: R 2/19971, unfol. Veranlassung der Besprechung s. Dok. Nr. 163. Der StdF hatte eine Teilnahme abgelehnt, da er an der Vorbereitung der Gesetze zu spät beteiligt worden sei, um nun zu den verbliebenen Streitfragen Stellung nehmen zu können; R 2/10692, Geh. 2 Bl. 39 ff.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21963. Die Änderungswünsche des Braunen Hauses waren deshalb auf einer rasch angesetzten Abteilungsleiterbesprechung am 7. 11. 1936 vorbehandelt worden; s. Dok. Nr. 167 Anm. 1, 16. – Teilnehmerliste liegt nicht an.

² D. h. als Vorstufe zur Reichsreform. In einem geh. Schreiben an Göring vom 5. 11. 1936 wies v. Krosigk unter den grundsätzl. Aufgaben, denen sich der VJP zu stellen habe, auch auf die für den Ernstfall unverzichtbare Angleichung der milit. Kommando- und der polit. Verwaltungsbezirke hin und fuhr fort: „Die Voraussetzungen für die Möglichkeit der Durchführung dieser als Kriegsvorbereitung unerlässlichen Maßnahme sind dadurch geschaffen, daß [...] im Zuge der vor dem Abschluß stehenden Realsteuerreform auch die Gemeindesteuern und der innere Finanzausgleich, d. h. die Lastenverteilung zwischen Land und Gemeinde, im ganzen Reich einheitlich geregelt werden. Deshalb kommt der Realsteuerreform eine besondere Bedeutung zu, weil durch sie überhaupt erst die finanzpolitische und -wirtschaftliche Voraussetzung für eine neue Gaueinteilung geschaffen wird, die zu gegebener Zeit vorzunehmen nunmehr lediglich einen Willensakt erfordert.“ MA, RW 19/1570, Bl. 124–134.

³ S. Dok. Nr. 163 Anm. 1.

⁴ Entw. GrundsteuerG § 1 *Steuerberechtigte*: „(1) Die Gemeinden sind berechtigt, als Gemeindesteuer eine Grundsteuer zu erheben. (2) Die Gemeinde erhebt die Steuer von dem in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz. (3) Für gemeindefreien Grundbesitz und für Grundbesitz in Gutsbezirken bestimmt die oberste Landesbehörde, wer zur Erhebung der Steuer berechtigt ist.“

⁵ Zum Folgenden s. Dok. Nr. 163 Ziff. a 2, generell zu den Grundsteuerbefreiungen nach § 4 auch Dok. Nr. 167 Anm. 5.

oder Gebrauch benutzt werde, von der Steuer zu befreien, andererseits aber den ganzen steuerbefreiten Grundbesitz der Gebietskörperschaften zur Entrichtung eines Ersatzbetrags nach dem Vorbild des § 26⁶ heranzuziehen, wenn die Gemeinden die Steuerbefreiungen finanziell nicht tragen könnten.

Herr *Min Popitz* gab zu, daß es das Ideal wäre, wenn man die Realsteuergesetze von Grund auf logisch neu aufbauen könnte. Es lasse sich jedoch bei ihrer Einführung nicht umgehen, daß die neuen Gesetze an bereits bestehende Rechtszustände anknüpfen; denn sonst würden die größten Erschütterungen eintreten, die die Einführung der staatspolitisch unerläßlichen Gesetze aufs schwerste gefährden würden. An historisch überkommenen Steuerbefreiungen und Steuerpflichten dürfe man daher nicht rütteln. Die Reichsbahn sei in Preußen und auch in einigen anderen Ländern bisher gemeindesteuerpflichtig gewesen. Nach der bisherigen Regelung in Preußen müßte die Reichsbahn eigentlich mit 60 v. H. herangezogen werden. Dieser Hundertsatz errechne sich wie folgt: 200 v. H. Staatssteuer und (durchschnittlich) 300 v. H. Gemeindesteuer = 500 v. H. Gesamtsteuer. Die Reichsbahn würde bisher mit 300 v. H. (Gemeindesteuer) herangezogen, also mit 60 v. H. der Gesamtsteuer. Die künftige Heranziehung mit nur 50 v. H. der Steuer bedeutete daher ein Entgegenkommen gegenüber der Reichsbahn. Belastungsverschiebungen, wie sie sich bei einer vollständigen Befreiung der Reichsbahn zwangsläufig ergeben müssen, könnten nicht hingenommen werden. Das gelte nicht allein für kleinere Gemeinden, sondern auch für Städte. Selbst für ganz große Städte, sogar Berlin, könne ein unerträglicher Ausfall entstehen, wenn die Reichsbahn ganz steuerbefreit würde. Die Steuerbefreiung der Reichspost sei historisch zu erklären. Bei der *Reichsbahn* sei dagegen die Entwicklung nun einmal so gelaufen, daß sie steuerpflichtig sei.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* hält an seiner Auffassung fest, daß der Grundgedanke des Entwurfs an sich nicht richtig sei. Er fügte jedoch hinzu: Wenn ihm versichert werde, daß man von den bestehenden Zuständen nicht ohne schwere Erschütterungen abgehen könnte, so wolle er keine Schwierigkeiten machen, um das große Werk nicht zu gefährden.

Herr *Min* gab zu, daß vielleicht die Regelung des Entwurfs nicht ganz logisch sei; bei einer anderen Regelung würden sich aber noch größere Lastenverschiebungen ergeben, als so schon zu erwarten seien. Derartige weitere Verschiebungen seien aber nicht tragbar. Er nehme das verständnisvolle Entgegenkommen des Herrn Reichsverkehrsministers mit Dank an.

III. Andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

Herr *Min Popitz* gab im Anschluß hieran, um das Zustandekommen des Gesetzes nicht in Frage zu stellen, die Erklärung ab, daß er seinen Antrag auf Ausdehnung der Steuerbefreiung auf andere Körperschaften (vgl. Abschn. II a Ziff. 1 des Einladungsschreibens vom 30. 10. 36⁷) nicht weiterverfolgen wolle.

IV. Kunstdenkmäler

Herr *Staatssekretär Zschintzsch* machte geltend, es müßten für Kunstdenkmäler der öffentlichen Hand (z. B. Museen, Schlösser), die der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden, Steuerbefreiungen vorgesehen werden.

Herr *Min* und Herr *Min Popitz* erklärten sich hiermit grundsätzlich einverstanden. Das sei jedoch eine Frage der Durchführung des Gesetzes.

Herr *Staatssekretär Zschintzsch* führte weiter aus, daß auch private Kunstdenkmäler, die der Öffentlichkeit zugänglich seien und oft Heimatvereinen gehörten, befreit sein müßten. Herr *Min Popitz* erklärte hierzu, daß diese Frage in Preußen durch Runderlaß geregelt sei.

⁶ Wortlaut s. Dok. Nr. 163 Anm. 7.

⁷ Ebd. Ziff. a 1.

Herr *Min* und Herr *Min Popitz* bezeichneten es als selbstverständlich, daß man in dieser Frage steuerlich vorsichtig vorgehen und unnötige Härten vermeiden müsse. Auch ganz allgemein werde man bemüht sein müssen, bei der Überleitung an bestehende landesrechtliche Regelungen nach Möglichkeit anzuknüpfen, soweit nicht der Kreis der Befreiungen im Entwurf bewußt enger gezogen sei.

V. Wünsche der Wehrmacht

Herr *Min* stellte die beiden Punkte zur Erörterung, in denen mit dem Reichskriegsministerium keine Einigung erzielt worden ist. Es handelt sich

– 1.

um die Befreiung der Dienstwohnungen der Wehrmachtsangehörigen, die das Reichskriegsministerium durch eine Ergänzung des § 5 Ziffer 1 a des Entwurfs⁸ erreichen will,

– 2.

um die Entrichtung eines Ersatzbetrages für die Grundsteuer nach § 26 des Entwurfs⁹. Das Reichskriegsministerium beantragt die Streichung dieser Bestimmung.

Herr *MinDir Tischbein* hob die Gründe hervor, weshalb sein Minister an den Anträgen festhalten müsse. Insbesondere sei es für ihn auch aus außerpolitischen Erwägungen unerträglich, daß der Wehrhaushalt mit Ausgaben belastet werde, die nicht rein militärischen Zwecken dienten.

Herr *Landeshauptmann Jarmer* brachte vor, sein Minister könne dem Gesetz keinesfalls zustimmen, wenn die Befreiungen gegenüber dem Entwurf erweitert würden. Die Streichung der Befreiung der Pfarrerdienstwohnungen sei unhaltbar, wenn die Dienstwohnungen der Wehrmachtsangehörigen befreit würden¹⁰.

Nach längerer Aussprache über die beiden strittigen Punkte wurde eine Einigung in der folgenden Weise erzielt, wobei sich Herr *MinDir Tischbein* die Zustimmung seines Ministers vorbehielt:

– 1.

In der Frage der Dienstwohnungen der Wehrmachtsangehörigen (§ 5 Ziffer 1 a) bleibt die Fassung des Gesetzesentwurfs bestehen. In den D[urchführungs]B[estimmungen] soll erläutert werden, was unter „Kasernen- und Lagerunterkünften“ zu verstehen ist. Dabei könne man auch die Dienstwohnungen berücksichtigen, die sich im Kasernenbereich befänden; wenn durch diesen eine Straße hindurchgehe, so sei das wohl unschädlich¹¹.

– 2.

§ 26 über die Ersatzleistungen bleibt mit der Maßgabe aufrechterhalten, daß es in Zeile 1 anstelle von „§ 4 Ziffer 1 a“ „§ 4 Ziffer 1“ heißt. Es fallen also auch die Reichsbahn (nämlich mit den Verwaltungsgebäuden) und die Reichsautobahnen darunter. Herr *Min* sagte zu, daß die Ersatzbeträge, die für das Reich, die Reichsbahn und die Reichsautobahnen auf Grund des § 26 zu leisten seien, auf den Haushalt der Allgemeinen Finanzverwaltung übernommen würden.

VI. Getrennte Bewertung der Gebäude und der Grundfläche¹²

⁸ § 5 konstatierte die Steuerpflicht des zu Wohnzwecken dienenden Grundbesitzes, nahm davon aber in Ziff. 1 aus: „die Kasernen und Lagerunterkünfte

– a)

der Wehrmacht, der Schutzpolizei, der Gendarmerie, des Reichswasserschutzes, des sonstiges Schutzdienstes des Reichs und des Reichsarbeitsdienstes,

– b)

der SA, der SS, des NSKK“.

⁹ S. Dok. Nr. 163 Ziff. a 3; einschläg. Schriftwechsel in: R 2/10694, Geh. 7 Bl. 49–56.

¹⁰ Zur Haltung des RKiM in dieser Sache s. Dok. Nr. 167. Zu diesem Punkt der Niederschrift vgl. auch den inhaltl. ident. Besprechungsvermerk Jarmers in: R 5101/23499, Bl. 304–306.

¹¹ Schließlich getroffene Regelung u. Anm. 35.

¹² Zur Problematik s. bereits Dok. Nr. 2 Ziff I.

Herr *Landeshauptmann Jarmer* bat, in die Begründung einen Hinweis aufzunehmen, daß die Frage der getrennten Bewertung von Grund und Boden einerseits und Gebäuden andererseits bald geprüft werde.

Herr *Min* erklärte hierauf, diese Frage werde rechtzeitig vor der nächsten Einheitsbewertung geprüft werden. Die Aufnahme eines entsprechenden Vermerks in die Begründung sei schon in der letzten Chefbesprechung zugesagt worden¹³.

VII. Abstufung der Steuermeßzahlen für die Land- und Forstwirtschaft

Herr *MinDir Harmening* machte zu § 12 des Entwurfs¹⁴ geltend, die Ablehnung der Staffelung der Steuermeßzahlen führe bei der Landwirtschaft zu einer Lastenverlagerung zu Ungunsten der kleineren und kleinsten Betriebe. Insbesondere treffe dies für diejenigen Betriebe zu, bei denen der Mindestwert angesetzt sei. Die Lastenverlagerung müsse durch Einführung von niedrigeren Meßzahlen für die kleineren und kleinsten Betriebe vermieden oder wenigstens gemildert werden. Herr *Min* erwiderte, die Frage der Staffelung der Steuermeßzahlen bei der Landwirtschaft sei schon früher in einer Chefbesprechung erörtert worden¹⁵. Sein Standpunkt in dieser Frage sei nach wie vor der folgende: Wenn eine Staffelung der Steuermeßzahlen bei der Landwirtschaft unterbleibe, könne von einer Heranziehung der kleineren Betriebe (bis zu 3000 RM Einkommen) zur Einkommensteuer weiterhin abgesehen werden. Wenn dagegen eine Staffelung der Steuermeßzahlen vorgenommen werde, so müsse er auf einer Heranziehung dieser kleinen Betriebe zur Einkommensteuer bestehen bleiben. Er bitte dringend, es bei dem Ergebnis der damaligen Besprechung und der Regelung des Entwurfs zu belassen.

Herr *MinDir Harmening* brachte demgegenüber vor, in der erwähnten Besprechung sei auf eine Staffelung der Steuer bei der Landwirtschaft verzichtet worden, um die Einführung von Steuermeßbeträgen zu vermeiden. Nachdem nunmehr doch die Steuermeßbeträge bei der Grundsteuer eingeführt würden, spreche nichts mehr gegen die Staffelung.

Herr *Min*: Die Einführung der Steuermeßbeträge sei bereits im weiteren Verlauf der früheren Besprechung beschlossen worden. Trotzdem habe Herr Staatssekretär Backe seinen Antrag auf Abstufung der Steuermeßbeträge für die Landwirtschaft nicht wiederholt. Das sei auch erklärlich, da die Frage der Einführung von Steuermeßbeträgen nur *einer von vielen* Gründen gewesen sei, die gegen die Abstufung der Steuer bei der Landwirtschaft gesprochen hätten. Die anderen Gründe blieben – was entscheidend sei – weiter bestehen. Er schlage vor, daß Herr Staatssekretär Reinhardt die Sache noch einmal in diesem Sinn mit Herrn Staatssekretär Backe besprechen solle. Er müsse aber

¹³ Die der KabVorl. des GrundsteuerG vom 16. 11. 1936 beige. Begründung (R 43 II/789, Bl. 113–122) resümierte unter Ziff. A 2 die Verhandlungen der Ressorts über eine etwaige getrennte Veranlagung von Grundflächen und Gebäuden wie folgt: „Es wurde insbesondere darauf hingewiesen, daß durch die gesonderte Bewertung die Möglichkeit geschaffen würde, die *Fläche* der bebauten Grundstücke mit einem *höheren* Steuersatz heranzuziehen als die *Gebäude*. Die Verhandlungen der Reichsministerien über diese schwierige und wichtige Frage haben zu einem abschließenden Ergebnis nicht geführt. Es wurde festgestellt, daß der sofortigen Verwirklichung einer derartigen Forderung die Tatsache entgegensteht, daß die auf den 1. Januar 1935 festgestellten Einheitswerte nicht für den Grund und Boden und für die Gebäude gesondert, sondern für jedes bebaute Grundstück *insgesamt* festgestellt sind. Um zum 1. April 1938 zu einer Vereinheitlichung der Grundsteuer zu gelangen, stehen nur diese, auf den 1. Januar 1935 festgestellten Einheitswerte zur Verfügung. Eine neue Feststellung der Einheitswerte erfordert nicht nur sehr langwierige Vorarbeiten für die Aufstellung der Bewertungsgrundsätze, sondern einen mindestens ebenso langen Zeitraum für die Feststellung der Einheitswerte der in Betracht kommenden etwa *zehn Millionen Objekte*. Außerdem ergab sich in den Verhandlungen der Ministerien, daß die erörterte Forderung auf ihre Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit sehr sorgfältig geprüft werden muß, bevor die Bewertungsrichtlinien auf ihrer Grundlage ausgearbeitet werden. Die Beratungen führten zu dem Ergebnis, daß die Vereinheitlichung der Grundsteuer auf der Grundlage der Einheitswerte nicht verzögert werden dürfe, und daß vor Aufstellung der Richtlinien für eine spätere Einheitsbewertung die Anregung sorgfältig nach allen Richtungen hin zu prüfen sei.“

¹⁴ Wortlaut s. Dok. Nr. 167 Anm. 4. Gemeint ist aber wohl § 21, in dessen Abs. 2 es hieß: „Der Hebesatz für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke [...] muß einheitlich sein.“ Näheres s. R 2/10694, Geh. 6.

¹⁵ Hierzu nichts ermittelt.

betonen, daß im Fall einer Staffelung der Steuermeßzahlen die künftige Heranziehung der Kleinbetriebe zur Einkommensteuer unvermeidlich sei.

VIII. Siedlerstellen

Herr *MinDir Harmening* bemerkte zu § 27 des Entwurfs¹⁶: Für Siedlerstellen ergebe sich gegenüber der Regelung im Grundsteuerrahmengesetz¹⁷ eine Verschlechterung. Siedler seien in den ersten Jahren infolge der sonstigen Ausgaben nicht in der Lage, auch noch Grundsteuer zu bezahlen. Es sei gerechtfertigt, sie für eine gewisse Zeit von der Grundsteuer zu befreien.

Herr *Min* erwiderte hierauf: Nach dem Grundsteuerrahmengesetz sei eine Befreiung der Siedlerstellen nur von der Steuer des Landes und der Gemeindeverbände vorgesehen, nicht auch von der Steuer der Gemeinden. Diese Regelung sei sachlich begründet. Denn die Gemeinden seien hauptsächlich auf die Einnahmen aus der Grundsteuer angewiesen. Sie könnten deshalb auf die Grundsteuer der Siedlerstellen nicht verzichten. Dieser Gedankengang müsse erst recht für das neue Gesetz gelten. Da dieses nur eine Gemeindesteuer kenne, sei eine Befreiung der Siedlerstellen nicht möglich. Im übrigen ergebe sich z. B. in Preußen aus dem neuen Gesetz keine Schlechterstellung für die Siedler. Diese seien in Preußen bisher zur Gemeindegrundsteuer herangezogen worden. Die vorgeschriebene Befreiung von der Staatssteuer sei ins Leere gefallen, weil die Staatssteuer allgemein von der Landwirtschaft nicht erhoben werde.

Herr *MinDir Harmening* erklärte, er wolle bei dieser Sachlage diesen Antrag nicht weiter verfolgen.

IX. Bodenverbesserungen und Aufforstungen¹⁸

Herr *Generalforstmeister von Keudell* beantragte in dem Entwurf zu bestimmen, daß Aufforstungen von Ödland auf die Dauer von 30 Jahren steuerfrei seien. Der Herr Reichsforstmeister¹⁹ lege auf eine solche Bestimmung, die psychologisch von Bedeutung sei, besonderen Wert. Die Aufforstung von Ödland sei gegenwärtig vor allem deswegen sehr wichtig, weil durch verschiedene Maßnahmen (insbesondere im Zusammenhang mit dem Aufbau der Wehrmacht, dem Bau der Autobahnen) große Forstflächen ausfielen. Der preußische Forstfiskus z. B. habe in den letzten Jahren über 40 000 ha Forstbesitz für die genannten Zwecke abgeben müssen.

Herr *MinDir Harmening* schloß sich diesen Ausführungen an und beantragte, die im Grundsteuerrahmengesetz vorgesehenen Steuererleichterungen für Bodenverbesserungen und Aufforstungen beizubehalten.

Herr *Min* hob zunächst den allgemeinen Grundsatz hervor, daß jeder entsprechend dem Wert seines Grundbesitzes zu den Lasten der Gemeinde beitragen müsse. Im übrigen sei hinsichtlich der *Meliorationen* zu bemerken, daß es im einzelnen schwer festzustellen sei, ob überhaupt eine Melioration im Sinn der Befreiungsvorschriften vorliegt. Aber auch wenn eine Melioration in diesem Sinn anzuerkennen sei, sei es sehr umständlich, zunächst den Wert unter Berücksichtigung der Bodenverbesserung und sodann den Wert unter Wegdenkung der Verbesserung festzustellen. Weiter sei zu berücksichtigen, daß bei Meliorationen sich sehr bald Ertragssteigerungen ergeben. Bei *Aufforstungen* sei die Sache etwas anders. Hier lasse sich der Mehrwert durch Aufforstungen leichter feststellen. Auch wirke sich die Aufforstung im Ertrag erst viel später aus. Von entscheidender Bedeutung sei jedoch, daß die Steuerbeträge, um die es sich hier handelt, außerordentlich gering seien.

¹⁶ GesEntw. § 27 *Aufrechterhaltung landesrechtl. Vergünstigungen für Siedlerstellen*: „Sind für Siedlerstellen, die auf Grund des Reichssiedlungsgesetzes begründet und übergeben worden sind, nach der bisherigen landesrechtlichen Regelung bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Vergünstigungen bei der Grundsteuer gewährt worden, so bleiben diese bis zu dem landesrechtlich vorgesehenen Zeitpunkt aufrechterhalten.“

¹⁷ T. 3 Kap. II der NotVO vom 1. 12. 1930; s. Dok. Nr. 2 Anm. 1.

¹⁸ Zu diesem Punkt s. Dok. Nr. 163 Ziff. a 5.

¹⁹ Hermann Göring.

Nach angestellten Berechnungen betrage die Mehrbelastung mit Grundsteuer im letzten Jahrzehnt des vorgeschlagenen Befreiungszeitraumes von 30 Jahren im Durchschnitt etwa 45 Rpf. je ha. Eine solche Steuervergünstigung könne keinen Anreiz für eine Neuaufforstung bieten. Der Betrag, der im Haushalt für die Förderung von Neuaufforstungen vorgesehen sei, übersteige die Summe, die sich auf Grund der Steuervergünstigungen ergeben würde, um das Mehrfache. Er sei bereit, in einem besonderen Runderlaß darauf hinzuweisen, daß bei der Bewertung von Neuaufforstungen für den Holzbestand die niedrigsten Holzpreise zugrunde zu legen seien. Jedoch könne er sich nicht dazu verstehen, in das Gesetz eine Befreiungsvorschrift aufzunehmen, an deren psychologische Wirkung er wegen der Belanglosigkeit der damit verbundenen Vergünstigungen nicht glauben könne. Man müsse sich doch einmal überlegen, wie die Befreiungen bisher in den einzelnen Landesgesetzen zustande gekommen seien. Sie beruhten in der Regel auf Kompromissen zwischen den einzelnen Parteien. Die Parteien hätten sich dabei keine Sorge darüber gemacht, ob und wie diese Vorschriften durchgeführt werden könnten. Man müsse endlich mit diesen Überresten aus der parlamentarischen Zeit Schluß machen. Er sei gern bereit, die Sache noch einmal mit Herrn Staatssekretär Backe und dem Herrn Generalforstmeister zu besprechen.

X. Neuhausbesitz (Arbeiterwohnstätten)

Ein Vertreter des Reichsfinanzministeriums²⁰ wies darauf hin, daß nach den bestehenden Vorschriften solche *Kleinwohnungen* befreit sind, die bis zum 31. März 1937 bezugsfertig werden, und solche *Eigenheime*, die bis zum 31. März 1939 bezugsfertig werden. Der Entwurf sehe vor, daß die Frist für die Eigenheime um 18 Monate abgekürzt werde, also bereits am 30. September 1937 ende²¹. Hierüber bestehe keine Meinungsverschiedenheit. Es bestehe außerdem Übereinstimmung darüber, daß auch in Zukunft für die Förderung der Errichtung von *Arbeiterwohnstätten* etwas geschehen müsse. Es sei in Aussicht genommen, Arbeiterwohnstätten, die in den nächsten drei Jahren (d. h. vom 1. 4. 1937 bis 31. 3. 1940) bezugsfertig werden, auf die Dauer von 20 Jahren – im Ergebnis – von der Grundsteuer zu befreien²². Meinungsverschiedenheiten bestünden jedoch darüber, in welcher Weise man diese Vergünstigungen für Arbeiterwohnstätten durchführen solle. Es tauchten zwei Fragen auf:

- 1.

Wer soll die Kosten der Befreiung tragen?

- 2.

Wie soll die Befreiung technisch geregelt werden?

Zu 1: Es sei daran gedacht, daß die Befreiung grundsätzlich zu Lasten der Gemeinde gehe und das Reich nur dort einspringe, wo die Gemeinde den Ausfall nicht tragen könne.

²⁰ Im Rohentwurf der Niederschrift: „Herr *MinRat Kühne*“.

²¹ Hierzu GesEntw. § 20 (2) Ziff. 1: „Für Eigenheime, die künftig errichtet werden, wird Steuerbefreiung nur gewährt, wenn ihr Bau bereits bei Verkündung dieses Gesetzes eingeleitet ist und sie bis zum 30. September 1937 bezugsfertig werden.“ – Diese Neuerung gab der RFM am 11. 11. 1936 in einer mit dem RAM abgestimmten Pressenotiz vorab bekannt und begründete sie wie folgt: „Mit der Gewährung der Steuerbefreiung wurde seinerzeit u. a. bezweckt, durch *Belebung der Bautätigkeit* zur *Verminderung der Arbeitslosigkeit* beizutragen. Dieser Grund ist jetzt weggefallen. Während damals die Bautätigkeit und die Baustoffindustrie darniederlagen, besteht *jetzt* ein erheblicher *Mangel an Baufacharbeitern*. Auch die Bereitstellung von *Baustoffen* bereitet oft Schwierigkeiten, so daß die fristgemäße Errichtung unbedingt notwendiger Bauwerke manchmal in Frage gestellt ist. Zu der Erstellung von Eigenheimen darf daher *jetzt nicht mehr* durch *Steuerbefreiung* angereizt werden. In diesem Sinne wird die Frage *demnächst gesetzlich geregelt* werden. Um Härten nach Möglichkeit zu vermeiden, wird die Steuerbefreiung voraussichtlich noch für Eigenheime gewährt werden, *deren Bau in Erwartung der Steuerbefreiung bereits jetzt eingeleitet* ist, wenn sie *bis zum 30. September 1937 bezugsfertig* werden. Es wäre verfehlt, sich darauf zu verlassen, daß bei späterem Bezugsfertigwerden Anträge auf Befreiung etwa deswegen genehmigt werden, weil sich die Finanzierung, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder die Bauarbeiten (z. B. wegen Frosts, Facharbeitermangels oder Baustoffverknappung) über Erwarten verzögert hätten. Mit derartigen Verzögerungen müssen die Bauherren unter den gegenwärtigen Verhältnissen rechnen. Es kann nur der dringende Rat gegeben werden, von einer etwa beabsichtigten Erstellung von Eigenheimen in den nächsten Jahren *abzusehen*. Die *Erstellung von Eigenheimen* ist *jetzt unerwünscht*.“ R 2/10694, Geh. 8; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 21960. Unterrichtung Hitlers s. FV 503*.

²² Zu Überlegungen bezügl. einer steuerl. Förderung des Arbeiterwohnstättenbaus s. auch R 1501/2239.

Zu 2: Hier wäre zu entscheiden, ob die Steuer dem Steuerschuldner erlassen und sodann vom Reich der Gemeinde erstattet werden soll oder ob ohne Steuererlaß der Steuerbescheid dem Finanzamt mit der Maßgabe zu übersenden ist, daß es den Steuerbetrag an Stelle des Steuerschuldners bezahlt. Ein *Vertreter des Reichsinnenministeriums*²³ führte dazu aus, daß man die Befreiung in keinem Fall zu Lasten der Gemeinde gehen lassen könne. Es sei vielmehr notwendig, daß das Reich den Ausfall der Gemeinde in jedem Fall vergüte und von einer Prüfung, ob die Gemeinde den Ausfall tragen könne, Abstand genommen werde.

Herr *Min Popitz* hielt es für richtig, daß der Ausfall stets vom Reich getragen werde. Er schlug folgende Regelung vor: Die Arbeiterwohnstätten bleiben grundsteuerpflichtig. Der Eigentümer bekommt jedoch eine Beihilfe, um tragbare Mieten zu schaffen. Die Beihilfe wird in Höhe der Grundsteuer gewährt. Daß die Beihilfe vom Reich getragen werde und nicht von der Gemeinde, sei notwendig, damit bei den Gemeinden keine Hemmungen in der Förderung des Baus von Arbeiterwohnstätten auftreten. Es frage sich jedoch, ob der Beihilfezeitraum von 20 Jahren nicht zu lang sei. Ihm scheine ein Zeitraum von 10 Jahren ausreichend zu sein.

Herr *Staatssekretär Krohn* trat dem Vorschlag des Reichsinnenministeriums bei. Auch nach seiner Auffassung müsse das Interesse der Gemeinden an der Förderung des Baus von Arbeiterwohnstätten erhalten bleiben. Das Reich müsse deshalb die Steuerausfälle übernehmen. Mit einem Befreiungszeitraum von weniger als 20 Jahren könne er sich nicht einverstanden erklären. Die Form, wie die Vergünstigung durchgeführt werde, spiele für ihn keine ausschlaggebende Rolle.

Herr *Min* erklärte abschließend, auf Grund der Aussprache werde eine Bestimmung mit der Überschrift „Förderung von Arbeiterwohnstätten“ formuliert und den beteiligten Herren Ministern zugesandt werden²⁴.

XI. Reichsbahngesetz

Zu § 30 des Entwurfs (Außerkräfttreten von Sonderbefreiungsvorschriften)²⁵ wies der Herr *Reichsverkehrsminister* darauf hin, daß die Regelung in § 14 des Reichsbahngesetzes mit den Vorschriften des neuen Grundsteuergesetzes über die steuerliche Behandlung der Reichsbahn nicht im Einklang stehe²⁶. Es erhebe sich die Frage, ob § 14 des Reichsbahngesetzes durch § 30 des Entwurfs außer Kraft gesetzt werde, soweit er mit der Neuregelung nicht übereinstimmt. Mit Rücksicht darauf, daß hinsichtlich des Reichsbahngesetzes noch gewisse internationale Bindungen beständen²⁷, lege er keinen Wert darauf, daß die Frage formell geregelt werde. Er sei aber damit einverstanden, daß die Vorschrift im § 14 des Reichsbahngesetzes stillschweigend ignoriert würde, soweit sie sich mit der neuen Regelung in Widerspruch befinde.

XII. Ausgleich der Belastungsverschiebungen²⁸

²³ Im Rohentwurf der Niederschrift: „Herr *MinRat Fuchs*“.

²⁴ In die KabVorl. des GrundsteuerG vom 16. 11. 1936 (R 43 II/789, Bl. 88–90) wurde neu eingefügt § 29 *Förderung von Arbeiterwohnstätten*, demzufolge das Reich für diese Wohnungen, soweit sie bis 31. 3. 1940 bezugsfertig wurden, auf die Dauer von 10 Jahren eine Beihilfe in Höhe der fälligen Grundsteuer leistete. Das Nähere regelte die VO über die Förderung von Arbeiterwohnstätten vom 1. 4. 1937 (RGBl. I S. 437).

²⁵ GesEntw. § 30: „Soweit andere Gesetze, die nicht Steuergesetze des Reichs sind, eine Befreiung von der Grundsteuer oder eine Ermäßigung der Steuer vorsehen, treten diese Vorschriften ab 1. April 1938 außer Kraft.“

²⁶ § 14 des ReichsbahnG i. d. F. vom 13. 3. 1930 (RGBl. II S. 369) lautete: „Die Gesellschaft ist von jeder neuen direkten Steuer auf ihre Rein- oder Roheinnahmen, auf ihr bewegliches oder unbewegliches Eigentum oder auf ihr Personal und von jeder sonstigen neuen direkten Steuer des Reichs, der Länder, der Gemeinden (Gemeindeverbände) und sonstiger öffentlicher Körperschaften befreit. Als neue Steuer gilt jede Steuer, der das Unternehmen ‚Deutsche Reichsbahn‘ am 12. Februar 1924 nicht unterworfen war.“

²⁷ Vgl. ARH II/2, Dok. Nr. 286.

²⁸ Zur Sache s. Dok. Nr. 163 Ziff, a 7.

Herr *Min* erklärte zu § 31 des Entwurfs (Ausgleich der Belastungsverschiebungen), daß die Zinssenkung für Aufwertungshypotheken²⁹ nicht aus den Augen gelassen werden dürfe. Wenn diese Senkung durchgeführt werden könnte, so würde dadurch die Lage wesentlich erleichtert werden³⁰. Es sei dann eher gerechtfertigt, den Hausbesitzern die Tragung der Steuererhöhung in den Fällen, in denen die Umstellung zu [einer] solchen führe, zuzumuten.

Herr *Min Popitz* stimmte diesen Ausführungen zu. Er wies darauf hin, daß nach der Regelung der gesetzlichen Miete in Preußen ein Teil der jetzigen Grundsteuer von dem Vermieter, ein Teil von dem Mieter getragen werde. Er bat um eine Erklärung des Reichsarbeitsministeriums, daß an dieser Regelung nichts geändert werden solle.

Für das Reichsarbeitsministerium gab Herr *Staatssekretär Krohn* diese Erklärung ab.

XIII. Rang der Grundsteuer

Herr *Min* erklärte, daß § 32 des Entwurfs (Nichtanwendung landesrechtlicher Bestimmungen)³¹ gestrichen werde. Es sei angeregt worden, daß das Reichsjustizministerium diese Frage im Zusammenhang mit anderen Fragen in einem besonderen Gesetz behandle.

XIV. Treppe³²

Herr *Min Popitz* stellte zur Erwägung, ob es nicht zweckmäßig sei, die Belastungsverschiebungen auf Grund des neuen Gesetzes stufenweise, d. h. auf mehrere Jahre verteilt, eintreten zu lassen (sog. Treppe). Er schlage vor, im Gesetz wenigstens die Möglichkeit anzudeuten, daß eine solche Treppe eingeführt werden könne.

Herr *Min* trug Bedenken gegen die Einführung der „Treppe“ vor. Er wies darauf hin, daß dadurch die Schwierigkeiten der Umstellung in jedem Jahr verstärkt wiederkehren würden. Die „Treppe“ berge die Gefahr in sich, daß man wegen der wachsenden Widerstände auf einer Treppenstufe stehen bleibe, also doch nicht zu einer vollen Vereinheitlichung gelange. Auch sei zu bedenken, daß eine Reihe von Fällen von der Übergangsregelung ausgenommen werden müßte. Zur Durchführung der Übergangsregelung seien nach den Feststellungen der Referenten sehr verwickelte Bestimmungen erforderlich. Er befürchte, daß die Gemeindebehörden nicht in der Lage sein würden, die notwendige komplizierte Regelung durchzuführen.

Man einigte sich schließlich auf den Vorschlag von Herrn *Min Popitz*, daß die beteiligten Referenten des Reichsfinanzministeriums, Reichsinnenministeriums und Preußischen Finanzministeriums zunächst einmal die Vorschriften ausarbeiten sollten, die für die stufenweise Einführung der Belastungsverschiebungen erforderlich seien. Erst dann würden die beteiligten Minister ein zuverlässiges Bild haben, ob diese Regelung, wie die Referenten behaupten, tatsächlich aus technischen Gründen undurchführbar sei. Jedenfalls müsse – schon aus psychologischen Gründen – der Öffentlichkeit irgend etwas zur Milderung von Härten im Übergangsjahr in Aussicht gestellt werden. Wenn sich die „Treppe“ tatsächlich als undurchführbar erweise, müsse für die Fälle untragbarer Belastungserhöhung eine Ermäßigung der Grundsteuer im Billigkeitsweg vorgesehen werden.

XV. Bauland

²⁹ In der Inflation entwertete Vorkriegshypotheken, die 1925 auf 25% des Goldmarknennbetrags aufgewertet worden waren und mit 6% verzinst wurden; vgl. ARH II/1, Nr. 81 Anm. 8.

³⁰ Aufwertungshypotheken waren von der Zinskonversion nach dem Gesetz über Hypothekenzinsen vom 2. 7. 1936 (RGBl. I S. 533) ausgenommen und blieben es; s. Dok. Nr. 102 Anm. 8.

³¹ GesEntw. § 32: „Bestimmungen der Landesgesetze, nach denen gewisse öffentliche Lasten im Rang vorgehen (§ 1 Absatz 1 des Einführungsgesetzes zu dem Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung), gelten nicht für die Grundsteuer.“

³² Zum Folgenden s. Dok. Nr. 163 Ziff, a 8.

Endlich schlug Herr *MinRat Knoll* vom Reichsarbeitsministerium vor, für die Besteuerung des Baulands eine höhere Steuermeßzahl in Aussicht zu nehmen und, um das zu ermöglichen, im § 12 Absatz 2 die Worte „niedrigere Meßzahlen“ durch die Worte „niedrigere oder höhere Meßzahlen“ zu ersetzen³³.

Herr *Min* stellte fest, daß an sich nichts im Wege stehe, den Entwurf in dieser Weise abzuändern. Das würde jedoch eine Verschiebung der Entscheidung über die Frage in die Durchführungsbestimmungen bedeuten und würde alsdann wiederum zu einer Chefbesprechung führen. Zweckmäßiger sei es, diese Frage in der heutigen Chefbesprechung – auch für die Durchführungsbestimmungen – bereits endgültig zu entscheiden. Herr *Min* stellte daher diese Frage zur Beratung. Er wies dabei darauf hin, daß die Vertreter der Wirtschaft (Reichswirtschaftskammer, Reichsgruppe Industrie, Zentralverband der Haus- und Grundbesitzervereine³⁴) sich für eine niedrige Steuermeßzahl für das Bauland ausgesprochen hätten, während das Reichsarbeitsministerium eine höhere Steuermeßzahl fordere. Das Reichsfinanzministerium wolle einen Mittelweg gehen, indem es für das Bauland weder eine niedrigere noch eine höhere, sondern die normale Steuermeßzahl in Aussicht genommen habe.

Die Vertreter des Reichsinnenministeriums, des Reichswirtschaftsministeriums, des Reichsernährungsministeriums und des Preußischen Finanzministeriums sprachen sich gegen den Vorschlag des Reichsarbeitsministeriums aus. Herr *Min* stellte abschließend fest, daß der Vorschlag des Reichsarbeitsministeriums von keinem Ressort unterstützt wurde, die Frage damit auch für die Durchführungsbestimmungen als entschieden gelten müsse, und daß der Entwurf daher in der bestehenden Fassung aufrechterhalten werden solle.

XVI. Ergebnis

Damit war die Besprechung des Grundsteuergesetzes erledigt. Herr *Min* wies zusammenfassend darauf hin, daß nur noch die folgenden Punkte offengeblieben seien:

– 1.

die Frage der Steuerbefreiung von Dienstwohnungen der Wehrmachtangehörigen in der Nähe von Kasernenquartieren (oben V). Diese Frage soll nach dem Ergebnis der Besprechung in den DB geregelt werden. Herr *MinDir Tischbein* wird die Erledigung dieses Punktes in der besprochenen Weise dem Herrn Reichskriegsminister vortragen³⁵;

– 2.

die Frage der Staffelung der Steuer bei der Land- und Forstwirtschaft (oben VII) und die Frage der Steuervergünstigungen für Neuaufforstungen und Meliorationen (oben IX). Diese Fragen wird Herr *Min* oder Herr Staatssekretär *Reinhardt* noch besonders mit Herrn Staatssekretär *Backe* und Herrn Generalforstmeister von *Keudell* besprechen³⁶;

– 3.

die Frage der stufenweisen Einführung der Belastungsverschiebungen (oben XIV)³⁷.

B. EINFÜHRUNGSGESETZ ZU DEN REALSTEUERGESETZEN

I. Warenhaussteuer

³³ Wortlaut § 12 des GesEntw. s. Dok. Nr. 167 Anm. 4. Vgl. auch o. Ziff. A IV.

³⁴ Zu deren Stellungnahmen s. die Materialsammlungen in: R 2/10690 und 57955, Geh. 12.

³⁵ Die *DVO zum GrundsteuerG* vom 1. 7. 1937 (RGBl. I S. 733) stellte in § 23 Kasernenwohnungen der Berufs- und Zeitsoldaten und Dienstwohnungen auf dem Kasernengelände sowie gemeinschaftl. Speise- und Aufenthaltsräume den grundsteuerbefreiten Kasernenunterkünften gleich.

³⁶ In diesen Punkten verblieb es bei den Bestimmungen des Entwurfs.

³⁷ Die Einführung der „Treppe“ unterblieb, stattdessen hatten die Gemeinden im Rj. 1938, dem Übergangsjahr zum neuen Grundsteuerrecht, ihre Hebesätze so zu bemessen, daß insgesamt kein höheres Aufkommen zu erwarten war als bisher (Realsteuersperre, § 8 EinführungsG; u. Anm. 43). Übermäßige Belastungen sollten die Gemeinden auf Antrag im Billigkeitsweg ermäßigen.

Die *Vertreter des Innenministeriums* wandten sich gegen die Aufnahme einer Bestimmung (§ 10 Abs. 2³⁸), durch die die Warenhaussteuer aufrechterhalten wird. Die besondere steuerliche Erfassung der Warenhäuser sei nicht den Gemeinden zu überlassen, sondern einheitlich für das Reich zu regeln.

Herr *Min Popitz* trat diesen Ausführungen bei.

Der *Vertreter des Reichsfinanzministeriums*³⁹ wies darauf hin, daß der Gemeindetag auf die Beibehaltung der Warenhaussteuer großen Wert lege und um reichsrechtliche Regelung gebeten habe⁴⁰.

Der § 10 Abs. 2 trage diesen Wünschen Rechnung; es handele sich hierbei um eine Zwischenlösung. Herr *Min* schlug daraufhin vor, den § 10 Abs. 2 aufrechtzuerhalten, ihn jedoch auf die Rechnungsjahre 1937 bis 1939 zu befristen. Bei Festsetzung der Höchstsätze für die Warenhaussteuer (§ 10 Abs. 2 Satz 2) werde das Reichswirtschaftsministerium beteiligt werden.

Mit diesem Vorschlag waren alle Beteiligten einverstanden.

II. Anhörung der Vertretungen der gewerblichen Wirtschaft

Herr *MinRat Soltau* vom Reichswirtschaftsministerium hielt die Anhörung der Berufsvertretungen, soweit es sich um die Gewerbesteuer in Gemeinden von über 10 000 Einwohnern handle, für unerlässlich und beantragte Wiederaufnahme einer entsprechenden Vorschrift in das Gesetz. Die Aufnahme sei eine unerlässliche Bedingung, da sonst sein Minister⁴¹ dem Entwurf nicht zustimmen könne.

Herr *MinDir Harmening* beantragte Ausdehnung des Anhörungsrechts auch auf die Grundsteuer. Bezüglich der Gewerbesteuer müsse auch der Reichsnährstand gehört werden, da ihm gewerbliche Betriebe in großer Zahl angehören.

Herr *Staatssekretär Pfundtner* sprach sich gegen das Anhörungsrecht aus. Äußerstenfalls könne den Gemeinden die Anhörung im Erlaßwege empfohlen werden.

Herr *Staatssekretär Reinhardt* führte aus, auch der Stellvertreter des Führers sei gegen das Anhörungsrecht. Das Mitwirkungsrecht der Bevölkerung bei der Festsetzung der Steuersätze usw. sei grundlegend und abschließend in der Deutschen Gemeindeordnung⁴² geregelt, bei deren Verabschiedung ausdrücklich auf ein Anhörungsrecht der Berufsvertretungen verzichtet worden sei.

Herr *Min Popitz* erklärte sich mit einer Regelung des Anhörungsrechts im Erlaßwege einverstanden. Der Umfang dieses Rechts, wie es zur Zeit in Preußen bestehe, müsse aufrechterhalten bleiben. Die Anhörung sei also hinsichtlich der Gewerbesteuer für die Gemeinden von über 25 000 Einwohnern allgemein und für die kleineren Gemeinden dann vorzuschreiben, wenn eine regere gewerbliche Tätigkeit bestehe. Er bat, ihn bei der Herausgabe des Erlasses zu beteiligen.

Dem Vorschlag wurde allgemein zugestimmt.

Der Antrag eines *Vertreters des Propagandaministeriums*, auch den Herrn Propagandaminister bei Herausgabe des Erlasses zu beteiligen, fand mit dem Hinweis keine Unterstützung, daß in Fällen, in denen nur wenige Pflichtige beteiligt seien, es diesen überlassen bleiben müsse, sich selbst an den Bürgermeister zu wenden.

III. Steuerhebesätze in der Übergangszeit

³⁸ Entwurf § 10 (2) EinführungsgG: „In Ländern, in denen beim Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Warenhaussteuer (§ 10 des Realsteuersperrgesetzes vom 7. März 1935, Reichsgesetzbl. I S. 349) besteht, kann der Hebesatz für die Gewerbesteuer (§ 6 des Gewerbesteuer- und Berufsteuergesetzes) hinsichtlich der in der Gemeinde belegenen Betriebsstätten von Warenhäusern höher sein als für die übrigen Gewerbebetriebe. Der Reichsminister des Innern und der Reichsminister der Finanzen bestimmen die zulässigen Höchstsätze. Für die Entscheidung der Frage, welche Gewerbebetriebe zu der erhöhten Gewerbesteuer herangezogen werden können, gelten die Vorschriften des Landesrechts, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen.“

³⁹ Im Rohentwurf der Niederschrift: „Herr *MinRat Augustin*“.

⁴⁰ Stellungnahmen des DGT nebst anderer am Entwurf des EinführungsgG beteiligter oder interessierter Stellen s. R 2/19969, 19971, 19972.

⁴¹ Hjalmar Schacht.

⁴² Vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 74, 79, 85 P. 3.

Auf Anfrage eines *Vertreters des Reichsarbeitsministeriums* wurde bestätigt, daß im Falle eines Verstoßes gegen § 8 des Entwurfs⁴³ die Aufsichtsbehörde einzuschreiten habe.

IV. Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden auf dem Gebiete der Realsteuern⁴⁴

Herr *Min Popitz* und die *Vertreter des Innenministeriums* verlangten die Aufnahme einer Bestimmung, nach der spätestens bis zum 1. April 1940 die den Finanzbehörden übertragenen Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden auf dem Gebiete der Realsteuern auf die Gemeindebehörden zurückzuübertragen seien. Auch für die Hansestädte sei keine Ausnahme zu machen, denn bis zum 1. April 1940 müsse die Deutsche Gemeindeordnung auch in den Hansestädten eingeführt sein. Die Rückübertragung sei im Interesse der Einheit der örtlichen Verwaltung erforderlich.

Herr *Staatssekretär Reinhardt* war grundsätzlich mit der Rückübertragung einverstanden, hielt es aber nicht für notwendig, diesen Gedanken im Gesetz besonders auszudrücken.

Es bestand Einverständnis, daß der § 26 im Einführungsgesetz zu streichen ist. Die Rückübertragung der Verwaltungsgeschäfte soll durch eine entsprechende Änderung des § 18 der Abgabenordnung⁴⁵ sichergestellt werden.

V. Ergebnis

Der Herr *Min* stellte abschließend das Einverständnis der Ressorts mit dem Einführungsgesetz fest.

C. GEWERBE- UND BERUFSTEUERGESETZ

An die Besprechung des Entwurfs des Einführungsgesetzes schloß sich die Besprechung über den Entwurf des Gewerbesteuer- und Berufsteuergesetzes.

I. Befreiungen

Herr *MinDir Harmening* stellte die Befreiung der Sparkassen in § 3 Ziffer 4 zur Erörterung⁴⁶. Er ging davon aus, daß Sparkassen und *Kreditgenossenschaften*, die in ländlichen Bezirken im Wettbewerb miteinander stünden, bisher in Preußen gewerbesteuerpflichtig gewesen seien, also unter gleichen steuerlichen Bedingungen gearbeitet hätten. Die Befreiung der Sparkassen in § 3 Ziffer 4 verschlechtere ohne zureichenden Grund die Wettbewerbsfähigkeit der Kreditgenossenschaften. Man müsse daher entweder die Befreiung von der Gewerbesteuer auch auf die Kreditgenossenschaften ausdehnen oder die Steuerbefreiung für die Sparkassen streichen. In der sich anschließenden Erörterung wurden die einzelnen Gründe, die für und gegen die vorgeschlagenen Lösungen sprechen, durchgesprochen.

Herr *Staatssekretär Pfundtner* sprach sich dabei gegen eine Steuerbefreiung der Kreditgenossenschaften aus.

Herr *MinDir Hog* wünschte die Befreiung für die Sparkassen, und zwar für die Sparkassen *allein*, beizubehalten.

⁴³ Entwurf des EinführungsgG § 8 verpflichtete die Gemeinden, die Hebesätze für die Grundsteuer im Rj. 1938 so zu bemessen, „daß insgesamt kein höheres Aufkommen zu erwarten ist, als bei Weitererhebung der Steuern durch die Gebietskörperschaften nach bisherigem Recht in der Gemeinde erzielt worden wäre“.

⁴⁴ Zu diesem Besprechungspunkt s. Dok. Nr. 163 Ziff. d.

⁴⁵ § 28 Ziff. 6 der KabVorl. des EinführungsgG vom 16. 11. 1936 (R 43 II/789, Bl. 75–83) fügte dann in § 18 Ziff. 2 der *ReichsabgabenO* die Bestimmung ein, daß den Finanzämtern Verwaltungsgeschäfte auf dem Gebiet der Realsteuern nicht mehr neu zu übertragen und, soweit sie bereits übertragen seien, den Gemeinden und Gemeindeverbänden bis zum 1. 4. 1940 rückzuübertragen seien.

⁴⁶ GesEntw. § 3 Ziff. 4 befreite von der Gewerbesteuer „die öffentlichen oder unter Staatsaufsicht stehenden Sparkassen, soweit sie von der Körperschaftsteuer befreit sind“.

Herr *MinRat Knoll* vom Reichsarbeitsministerium vermißte im § 3 Ziffer 6⁴⁷ die Aufzählung der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsunternehmen und verlangte im Namen seines Ministers eine Klarstellung über die zukünftige gewerbesteuerliche Behandlung dieser Betriebe.

Herr *Min* erklärte hierzu, daß die Befreiung der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsunternehmen in der noch zu erlassenden Durchführungsverordnung zum Gewerbesteuergesetz klargestellt werden würde⁴⁸.

Herr *MinDir Harmening* griff zu § 3 Ziffer 8⁴⁹ die bereits früher erörterte Frage auf, ob die Befreiung auch Vereinigungen zugute kommen solle, die sich hinsichtlich der Verarbeitung und Verwertung von Gegenständen nicht auf Gegenstände beschränken, die von den Mitgliedern selbst gewonnen sind.

Herr *Min* sagte zu, daß im Einzelfall dann die Befreiung gewährt werden würde, wenn das Hinausgehen über den Kreis der Mitglieder durch marktregelnde Verordnungen des Reichsnährstands oder des Reichsernährungsministeriums veranlaßt worden sei.

II. Richtlinien über Zustimmung zur Erhebung der Lohnsummensteuer

Herr *MinRat Soltau* vom Reichswirtschaftsministerium und Herr *MinRat Knoll* vom Reichsarbeitsministerium verlangen zu § 6⁵⁰ eine *Beteiligung* bei Erlaß von Richtlinien über Zustimmung zur Erhebung der Lohnsummensteuer.

Demgegenüber wies Herr *Min* darauf hin, daß er eine formelle, im Gesetz verankerte Beteiligung nicht in Aussicht stellen könne, daß aber beide Ressorts vor Erlaß der Richtlinien wunschgemäß gehört werden sollten.

III. Dauerschulden

Herr *MinRat Soltau* vom Reichswirtschaftsministerium brachte im Rahmen der sich anschließenden Erörterung über *Dauerschulden* zu § 8 Ziffer 1⁵¹ vor, daß nach der jetzigen Fassung der Ziffer 1 dem Gewinn stets Zinsen für Schulden hinzugerechnet werden müßten, die der Verstärkung des Betriebskapitals dienen. Diese Fassung sei viel zu allgemein, es bestehe die Gefahr, daß die Zinsen für kurzfristige Kredite, eingefrorene Forderungen usw. auf Grund dieser Fassung dem Gewinn hinzugerechnet werden müßten. Das könne aber offenbar nicht der Sinn der Vorschrift sein. Diese wolle doch nur Schulden treffen, die der *dauernden* Verstärkung des Betriebskapitals dienen.

Herr *Min* erklärte sich damit einverstanden, die Fassung so zu wählen, daß darunter Schulden fallen, die *nicht nur der vorübergehenden* Verstärkung des Betriebskapitals dienen.

IV. Zweigstellensteuer

⁴⁷ GesEntw. § 3 Ziff. 6: Gewerbesteuerfreiheit für „Unternehmen, die nach Satzung, Stiftung oder sonstiger Verfassung und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen. Unterhalten sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft), der über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht, so sind sie insoweit steuerpflichtig“.

⁴⁸ 1. DVO zum GewerbesteuerG vom 26. 2. 1937 (RGBl. I S. 257), § 21. Zu ihrer Aufstellung und Abstimmung s. R 2/10706a, 10707.

⁴⁹ GesEntw. § 3 Ziff. 8: Gewerbesteuerfreiheit für „Vereinigungen, die die gemeinschaftliche Benutzung land- und forstwirtschaftlicher Betriebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände oder die Bearbeitung oder Verwertung der von den Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Gegenstand haben (z. B. Dresch-, Molkerei-, Pflug-, Viehverwertungs-, Wald-, Zuchtgenossenschaften, Waldbauvereine, Winzervereine), soweit die Bearbeitung oder Verwertung im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt“.

⁵⁰ Gemeint ist § 6 *Besteuerungsgrundlagen*: „(2) Neben dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital kann die Lohnsumme als Besteuerungsgrundlage gewählt werden. Die Lohnsummensteuer darf nur mit Zustimmung der obersten Gemeindeaufsichtsbehörde erhoben werden. Die Richtlinien hierfür erlassen der Reichsminister des Innern und der Reichsminister der Finanzen.“

⁵¹ GesEntw. § 8 *Hinzurechnungen*: „Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb (§ 7) werden folgende Beträge wieder hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt sind:

1. Zinsen für Schulden, die wirtschaftlich mit der Gründung oder dem Erwerb des Betriebs (Teilbetriebs) oder eines Anteils am Betrieb oder mit einer Erweiterung oder Verbesserung des Betriebs Zusammenhängen oder der Verstärkung des Betriebskapitals dienen. [...]“

Herr *MinRat Soltau* vom Reichswirtschaftsministerium hielt zu § 17⁵² den Satz von drei Zehnteln als obere Grenze für die *Zweigstellensteuer* für zu hoch und regte eine Herabsetzung auf zwei Zehntel an, falls nicht gänzliche Streichung der Vorschrift möglich sei.

Ein Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* wies darauf hin, daß die Grenze von drei Zehnteln das Mittel zwischen dem zur Zeit bestehenden Zustand in Preußen und dem in verschiedenen süddeutschen Ländern bestehenden Zustand sei.

Herr *Min* erklärte unter diesen Umständen, eine Änderung nicht in Aussicht stellen zu können.

Herr *MinRat Soltau* behielt sich für den Herrn Reichswirtschaftsminister endgültige Stellungnahme vor.

V. Sonderfragen bei der Lohnsummensteuer

Herr *MinRat Knoll* trug zu § 24 Absatz 3⁵³ vor, daß das Verbot der Überschreitung der Grenze für die Angestelltenversicherung für die Einstellung von älteren Arbeitnehmern nachteilig sein könne. Herr *MinRat Knoll* sah nach Aussprache von einer Weiterverfolgung der Anregung ab.

Der Herr Vertreter des *Reichspropagandaministeriums* befürchtet von einer Unterstellung der Filmproduktionsgesellschaften unter die *Lohnsummensteuer* (§ 24) eine Hemmung der Filmproduktion, weil Filmgesellschaften ausgesprochen lohnintensive Gesellschaften seien.

Ein Vertreter des *Reichsinnenministeriums* erklärte, daß

- 1.

die Lohnsummensteuer fakultativ und

- 2.

außerordentlich niedrig sei.

VI. Berufsteuer

In der Aussprache über die *Berufsteuer*⁵⁴ wurden zunächst eine Reihe Einzelfragen behandelt, insbesondere die Befreiung der staatlichen Lotteríeeinnahmer von der Berufsteuer und der Gewerbesteuer. Hier wurde Entgegenkommen zugesagt. Hingegen sollten Ärzte, die Einnahmen aus der sozialärztlichen Tätigkeit haben, nicht aus der Berufsteuer herausgenommen werden. Zum Schluß wurden in einer Generalaussprache schwerwiegende Bedenken gegen die Berufsteuer vorgebracht, insbesondere von Herrn *Min Popitz*. Ein Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* wies auf die Geringfügigkeit des Steuervolumens (21 bis 24 Mill. RM bei einem Gesamtaufkommen [an Gewerbesteuer] von 800 Mill. RM) hin. Die Vertreter des *Reichsinnenministeriums* betonten demgegenüber das Interesse der Gemeinden an der Berufsteuer. Auch wenn, im großen gesehen, das Aufkommen an der Berufsteuer gering sei, so gäbe es doch eine ganze Reihe von Gemeinden, in denen infolge der Einkommenschichtung der Gemeindeangehörigen die Besteuerung der freien Berufe nicht entbehrt werden könne (z. B. Badeorte mit viel Ärzten und wenig Gewerbetreibenden).

⁵² Gemeint ist § 22 (1) des GesEntw., der in der KabVorl. des GewerbesteuerG (s. Dok. Nr. 194 Anm. 8) als § 17 rangierte und lautete: „Für Bank-, Kredit- und Wareneinzelhandelsunternehmen, die in einer Gemeinde eine Betriebsstätte unterhalten, ohne in dieser ihre Geschäftsleitung zu haben, kann der Hebesatz hinsichtlich der in dieser Gemeinde belegenen Betriebsstätte bis zu drei Zehnteln höher sein als für die übrigen Gewerbebetriebe (Zweigstellensteuer).“

⁵³ GesEntw. § 24 (3) Ziff. 1 schloß für die Ermittlung der Lohnsumme eines Betriebs als Besteuerungsgrundlage aus jene Beträge, die an Lehrlinge, Schwerbeschädigte oder Arbeitnehmer über 60 Jahre gezahlt wurden, „wenn beim einzelnen Arbeitnehmer der Jahresbetrag seiner Vergütungen die Lohngrenze nicht überschreitet, die für die Angestelltenversicherung maßgebend ist“.

⁵⁴ Zur Erstreckung s. GesEntw. § 28 *Steuergegenstand*: „(1) Der Berufsteuer unterliegt die im Inland ausgeübte selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Verwaltungsrechtsräte, Rechtsbeistände, Patentanwälte, Ingenieure, Handelschemiker, Heilkundigen, Dentisten, Landmesser (Vermessungsingenieure), Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftstreuhand (einschließlich der Devisenberater und Steuerberater), Helfer in Steuersachen, Buchführer, Testamentsvollstrecker, Zwangsverwalter, Konkursverwalter, Vermögensverwalter und Einnahmer einer staatlichen Lotterie.
(2) Der Reichsminister der Finanzen kann mit Zustimmung des Reichsministers des Innern die Ausübung der selbständigen Berufstätigkeit anderer als der im Absatz 1 genannten Berufe der Berufsteuer unterwerfen.“

Der Herr *Vertreter des Reichspropagandaministeriums* bat zu § 28 Absatz 2, daß im Fall einer Erweiterung der steuerpflichtigen Gegenstände nach § 28 Absatz 1 die Fachminister gehört würden.

Herr *Min* sagte in derartigen Fällen Gehör der beteiligten Fachminister zu.

⁵⁵Nach Schluß der Besprechung haben die *Vertreter des Reichsinnenministeriums* ihre Bedenken zurückgestellt. Dementsprechend ist die Berufsteuer in den Entwurf, der dem Kabinett vorgelegt werden soll, nicht mehr aufgenommen worden⁵⁶.

VII. Inkrafttreten

Herr *Min* wies zu § 44⁵⁷ auf Anregungen hin, den Termin für das Inkrafttreten der Einführung auf den 1. April 1938 zu verlegen.

Herr *Min Popitz* hielt eine Einführung der neuen Gewerbesteuer zum 1. April 1937 sachlich für geboten.

VIII. Ergebnis

Abschließend wies Herr *Min* darauf hin, daß nach dem Ergebnis der Besprechung lediglich die bereits zu § 3 Ziffer 4 behandelte Frage der Kreditgenossenschaften noch einer Prüfung mit dem Herrn *Reichsernährungsminister* bedürfe⁵⁸.

⁵⁵ Der folg. Absatz ist der Niederschrift als Fußnote angefügt.

⁵⁶ Die der KabVorl. des GewerbesteuerG beigegeben. Begründung (R 43 II/789, Bl. 105–11) führte zum Verzicht auf die Berufsteuer aus: „Die Herausnahme der *freien Berufe* aus der Gewerbesteuer ist für die meisten Länder, auch für Preußen, neu. Die freien Berufe sind während der Krise in den Jahren 1930 und folgenden in fast allen deutschen Ländern in die Gewerbesteuer einbezogen worden. Diese Unterstellung der freien Berufe unter die Gewerbesteuer ist eine der anfechtbarsten finanzpolitischen Entscheidungen der Systemzeit gewesen. *Die Grundsätze des Nationalsozialismus erfordern die Herausnahme der freien Berufe aus der Gewerbesteuer. Die Grundlagen einer freien Berufstätigkeit sind keineswegs so real wie diejenigen eines Gewerbebetriebs. Die freie Berufstätigkeit beruht im wesentlichen in den Eigenschaften einer bestimmten Person, das Gewerbe im wesentlichen in dem Vorhandensein eines Gewerbebetriebs. Im einen Fall ist die Hauptsache die Person, im anderen Fall der Betrieb.* – Die Frage, ob die freien Berufe und die ihnen gleichgestellten Tätigkeiten etwa einer Realbesteuerung in Form einer sogenannten *Berufsteuer* unterworfen werden müßten oder könnten, ist nach sorgfältiger Prüfung *verneint* worden. Das Aufkommen, das sich aus einer Berufsteuer ergeben könnte, würde nur 2 bis 3 v. H. des voraussichtlichen Gesamtaufkommens an Gewerbesteuer betragen. Zudem würde trotz aller Rücksicht auf die besonderen Belange der freien Berufe die Berufsteuer soviel innere Ähnlichkeit mit der Gewerbesteuer behalten, daß die davon Betroffenen in der Berufsteuer nur eine Gewerbesteuer unter anderer Bezeichnung zu erblicken haben würden. Deshalb ist von einer Einbeziehung der freien oder ähnlichen Berufe in das System der Realbesteuerung überhaupt abgesehen worden.“

⁵⁷ GesEntw. § 44 regelte die erstmalige Anwendung des GewerbesteuerG ab dem 1. 4. 1937.

⁵⁸ Die landwirtschaftl. Kreditgenossenschaften wurden unter die Gewerbesteuerbefreiungen des § 3 nicht aufgenommen. Herstellung der endgült. KabVorl. s. R 2/10705, unfol. – Verabschiedung der Realsteuergesetze im Kabinett: Dok. Nr. 194 P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 171 Chefbesprechung im Reichsfinanzministerium vom 11. November 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d171>